

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1177/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายโกศล ชังชู

จำเลย

นายโกศล ชังชู จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 จำคุก 4 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 290, 297 ลงโทษตามมาตรา 290 อันเป็นบทหนักจำคุก 9 ปี จำเลยนำสืบเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี ฯลฯ

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา (อันดับ 107, 110)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 118, 117)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสองครั้ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งสองครั้ง (อันดับ 104, 115)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 78 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว กรณียังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาต
ให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว กรณียังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาต
ให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ